

9 PROTEGIDOS CONTRA LA VIOLENCIA Y LA EXPLOTACIÓN

9.1 REGISTRO DE NACIMIENTO

Un nombre y una nacionalidad son derechos de todos los niños, consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y otros tratados internacionales. El registro de los niños al momento del nacimiento es el primer paso para asegurar su reconocimiento ante la ley, salvaguardar sus derechos y garantizar que cualquier violación de estos derechos no pase desapercibida.¹ Los certificados de nacimiento son una prueba de registro y la primera forma de identidad legal y, a menudo, se requieren para acceder a la atención médica o la educación. Tener una identificación legal también puede ser una forma de protección contra el matrimonio o el mercado laboral, o el reclutamiento en las fuerzas armadas, antes de la edad legal. La inscripción y certificación de nacimiento también es una prueba legal del lugar de nacimiento y los lazos familiares, por lo que es necesaria para obtener un pasaporte. En la edad adulta, es posible que se requieran certificados de nacimiento para obtener asistencia social o un trabajo en el sector formal, para comprar o heredar propiedades y para votar.

En Argentina el registro e identificación de nacimientos vivos constituye un proceso que está compuesto por tres instancias y se desarrolla con la siguiente secuencia: La certificación del nacimiento a partir de la expedición del Certificado Médico de Nacimiento y el llenado del Informe Estadístico de Nacido Vivo por parte del profesional interviniente en el establecimiento de ocurrencia del nacimiento. El registro del nacimiento a través de la confección del Acta o Partida de Nacimiento por parte del Registro Civil, que, asimismo, archiva los Certificados Médicos de Nacimiento y remite los Informes Estadísticos de Nacido Vivo a la oficina jurisdiccional del Subsistema de Estadísticas Vitales y Registro Civil. La identificación del recién nacido por medio de la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cero años. El Estado Nacional tiene a su cargo la identificación de las personas, acción que se materializa con la emisión del DNI por parte del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir de la asignación de un número de matrícula única o número de DNI. La tabla PR.1.1 detalla el porcentaje de niñas y niños menores de 5 años con y sin registro de nacimiento.

Tabla PR.1.1: Registro de nacimiento

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años según si el nacimiento fue registrado y porcentaje de niños y niñas no registrados cuyas madres/cuidadoras saben cómo registrar el nacimiento, Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes: Argentina, 2019-2020

	Niños y niñas cuyo nacimiento está registrado con las autoridades civiles				Número de niños y niñas	Porcentaje de niños y niñas cuyas madres/cuidadoras saben cómo registrar el nacimiento	Número de niños y niñas sin certificado de nacimiento
	Tiene partida de nacimiento		Sin partida de nacimiento	Total registrados¹			
	Visto	No visto					
Total	50,3	47,7	1,8	99,7	6157	(*)	17
Región							
AMBA	39,1	57,8	2,5	99,4	1907	(*)	12
Cuyo	32,1	67,2	0,4	99,7	450	(*)	1
NEA	40,6	57,3	2,0	99,9	611	(*)	1
NOA	53,6	45,0	1,1	99,7	831	(*)	3
Pampeana	63,4	35,0	1,6	100,0	2060	(*)	1

1. UNICEF. Every Child's Birth Right: Inequities and trends in birth registration. New York: UNICEF, 2013. https://www.unicef.org/publications/files/Birth_Registration_11_Dec_13.pdf.

Tabla PR.1.1: Registro de nacimiento

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años según si el nacimiento fue registrado y porcentaje de niños y niñas no registrados cuyas madres/cuidadoras saben cómo registrar el nacimiento, Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes: Argentina, 2019-2020

	Niños y niñas cuyo nacimiento está registrado con las autoridades civiles				Número de niños y niñas	Porcentaje de niños y niñas cuyas madres/cuidadoras saben cómo registrar el nacimiento	Número de niños y niñas sin certificado de nacimiento
	Tiene partida de nacimiento		Sin partida de nacimiento	Total registrados ¹			
	Visto	No visto					
Patagonia	68,9	29,5	1,6	100,0	297	(*)	0
Sexo del jefe/a de hogar							
Hombre	49,2	49,6	1,2	99,9	2885	(*)	2
Mujer	51,3	46,0	2,2	99,5	3272	(*)	15
Quintil de índice de riqueza							
Más bajo	49,7	47,3	2,4	99,4	1936	(*)	12
Segundo	45,8	52,4	1,8	100,0	1547	(*)	0
Medio	57,2	41,2	1,5	99,9	1138	(*)	1
Cuarto	50,6	47,6	1,7	100,0	776	(*)	0
Más alto	50,2	49,0	0,2	99,5	759	(*)	4
Hogares según percepción de Asignación Universal por Hijo/a							
Si	49,4	48,3	1,8	99,5	3022	(*)	14
No	51,2	47,0	1,7	99,9	3125	(*)	3
No responde	(*)	(*)	(*)	(*)	9	(*)	0
Educación de la madre- Arg²							
Hasta secundario incompleto	46,8	50,7	2,0	99,5	2813	(*)	15
Secundario completo / Terciario o Universitario incompleto	53,4	44,7	1,8	99,9	2538	(*)	2
Terciario o Universitario completo	53,2	46,0	0,8	99,9	794	(*)	1
No responde	(*)	(*)	(*)	(*)	12	(*)	0
Sexo							
Hombre	50,5	47,7	1,7	100,0	3207	(*)	1
Mujer	50,0	47,6	1,8	99,4	2950	(*)	16
Edad (en meses)							
0-11	48,8	48,9	1,6	99,3	1004	(*)	7
12-23	50,3	48,8	0,9	100,0	1230	(*)	0
24-35	51,1	45,8	2,3	99,2	1183	(*)	9
36-47	49,7	48,3	2,0	100,0	1351	(*)	0
48-59	51,2	46,9	1,9	100,0	1390	(*)	1
Dificultades funcionales del niño (2-4 años)^A							
Tiene dificultad funcional	46,5	48,7	0,2	95,5	146	(*)	7
No tiene dificultad funcional	50,8	46,9	2,2	99,9	3778	(*)	4

¹ MICS indicador PR.1 - Registr del nacimiento; Indicador ODS 16.9.1

^A Se excluyen los niños y niñas de 0 a 1 años, ya que las dificultades funcionales solo se preguntan para los niños y niñas de 2 a 4 años.

2. Cabe aclarar que, para todas las variables referidas a niveles educativos, se consideró el nivel educativo declarado, unificando los distintos sistemas educativos vigentes en Argentina (el nivel polimodal se incluyó en el nivel medio; el nivel EGB que tenía una duración de 9 años cuando estaba completo se lo incluyó en medio incompleto y si estaba incompleto se consideró el último año aprobado para considerarlo nivel primario -6 o menos- o secundario -7 o más-)